

Table des matières

1 Définitions	3
1.1 BAE	3
1.2 Forage	3
1.3 Marchandise	3
1.4 Principales Phases de l'activité Pétrolière	3
1.5 Puits d'exploration (puits de recherche)	3
1.6 Puits en production (puits producteur)	4
1.7 Régimes privilégiés	4
1.8 Re-Entry	4
1.9 Sidetrack	4
1.10 Sociétés	4
1.11 Société pétrolière	4
1.12 Workover	4
2 Taxations des opérations douanières	4
2.1 TRAVAIL EXTRA LEGAL (TEL)	4
2.2 Visites	4
2.3 Magasinage douane	5
3 Modalités d'application de la réglementation douanière à l'activité pétrolière	5
3.1 Rôle de conseil de l'Administration Douanière	5
3.2 Enregistrement de la déclaration	5
3.3 Contrôles en douane	6
3.3.1 Visite en douane	5
3.3.2 Exécution des contrôles	5
3.4 Dédouanement des marchandises en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail	6
3.4.1 Détermination de la valeur en douane (valeur locative)	6
3.4.2 Dédouanement des marchandises en location	6
3.5 Mise à la consommation en régime privilégié	6
3.5.1 Admission en franchise (Exonération)	6
3.5.2 Admission au taux Global Réduit à 5%	7
3.5.3 Automatisation des décisions de régimes privilégiés (PAD)	7
3.5.4 Protocole de facilitations	7
3.6 Admission Temporaire	7
3.6.1 Caution	7
3.6.2 Admission Temporaire Normale	8
3.6.3 Admission Temporaire Spéciale	8
3.6.4 Renouvellement de l'Admission Temporaire	8
4 Sujétion douanière	8
4.1 Champs d'application	8
4.2 Manipulation des marchandises sous Sujétion Douanière	9
4.2.1 Par les sociétés pétrolières	9
4.2.2 Par les sous-traitants ou les Tiers	9

- Liste des membres de l'AMCA
 - Liste des sociétés pétrolières
 - Liste des sous-traitants ou des tiers

5 Importations réalisées par le sous-traitant ou le tiers pour le compte de la société pétrolière	10
5.1 Importation en régimes privilégiés.....	10
5.2 Stock en consignation.....	10
6 Régularisation des puits	10
6.1 Principe.....	10
6.2 Procédure de régularisation	10
7 Opérations spéciales	11
7.1 Abandon de puits.....	11
7.2 Puits injecteurs – Puits de recyclage – Puits poubelles	11
7.3 Work Over.....	11
7.4 Side-Track et Re-Entry	12
7.5 Régularisation du matériel pour WO/ST/RE	12
7.6 Marchandises en retour de révision ou de réparation.....	12
7.7 Mise à la consommation suite à une Admission Temporaire	13

1 DEFINITIONS

1.1 BAE

Signifie le Bon à Enlever *les marchandises.* ~~Il est obtenu une fois la déclaration enregistrée et liquidée.~~

1.2 Forage

ss requise de validation de la DSH
Le forage est la création d'un puits (trou creusé dans la Terre) afin d'explorer, puis éventuellement d'exploiter, des ressources naturelles enfouies dans le sous-sol. Le forage est avant tout une activité de recherche pétrolière pure (exploration), pouvant éventuellement déboucher sur la mise en production du puits (exploitation).

1.3 Marchandise

Signifie les matériels, matériaux, produits, machines, équipements, outillages et leurs pièces détachées.

1.4 Principales Phases de l'activité Pétrolière

Pour l'interprétation de ce protocole d'accord sont retenues 5 phases essentielles dans l'activité pétrolière :

Phase 1 : Exploration (Recherche) signifie la phase durant laquelle sont notamment entrepris les travaux suivants :

- Topographie
- Acquisition des données sismiques
- Traitement et interprétation des données sismiques
- Etudes géologiques diverses
- Etudes gravimétriques et magnétiques
- Tous autres travaux *(à préciser)* et notamment de forage pouvant aboutir à une découverte. ?

Phase 2 : Appréciation signifie, après une découverte, tous travaux et notamment de forage nécessaire pour délimiter une structure ou un réservoir.

Phase 3 : Développement signifie après une découverte, tous travaux et notamment de forage préalables à la mise en exploitation d'un puits, et tous travaux d'installation de surface nécessaires pour exploiter ce puits.

Phase 4 : Exploitation signifie toutes les opérations d'extraction, de traitement, de transport et de stockage des hydrocarbures.

Phase 5 : Abandon signifie toutes les interventions nécessaires pour abandonner un puits sec ou qui a cessé de produire.

1.5 Puits d'exploration (puits de recherche)

~~Au sens douanier du terme,~~ Tout puits est un puits d'exploration tant qu'il n'a pas produit la première goutte d'huile marchande pour les CEPP, ou 10 000 tonnes cumulées d'huile marchande pour les Conventions d'établissement.

1.6 Puits en production (puits producteur)

~~Au sens douanier du terme,~~ Un puits d'exploration devient un puits producteur lorsqu'il a produit la première goutte d'huile marchande pour les CEPP, ou 10 000 tonnes cumulées d'huile marchande pour les Conventions d'établissement.

1.7 Régimes privilégiés

avantages fiscaux
Correspondent aux régimes ~~douaniers spécifiques~~ applicables aux opérations pétrolières (Franchise et Taux Réduit à 5%), ainsi que tout autre régime accordant des dispositions spécifiques garantis par la République Gabonaise dans les Conventions, les CEPP ou tout autre accord signés avec les sociétés pétrolières.

1.8 Re-Entry

Opération consistant à entrer de nouveau dans un puits existant n'ayant jamais produit (suspendu) dans le but de mettre en valeur les réserves découvertes.

1.9 Sidetrack

Opération consistant à dévier la trajectoire d'un puits existant à partir d'une certaine profondeur.

1.10 Sociétés

on entend par sociétés
Signifie les sociétés pétrolières, les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière.
↳ à prouver

1.11 Société pétrolière

Signifie un opérateur pétrolier ayant signé un CEPP et/ou une Convention d'Etablissement ou tout autre accord avec la République Gabonaise fixant les modalités d'exercice de ses activités au Gabon.

1.12 Workover

DGH
Ensemble des opérations sur un puits déjà en production, ou abandonné provisoirement, en vue d'améliorer sa productivité.

2 TAXATIONS DES OPERATIONS DOUANIERES

2.1 TRAVAIL EXTRA LEGAL (TEL)

Recherche de la Note de l'Administration
La tarification du TEL est régie par la Note N°156/DRPG/BCPGP du 4 octobre 1991, étant précisé que ce TEL est dû uniquement :

1. En dehors des heures et jours de travail légaux.
2. Pendant la présence effective de l'agent (représentant de l'Administration des Douanes) sur le lieu de l'opération.

2.2 Visites

Art?
En application de la réglementation douanière, les visites ne sont pas facturables.
remboursées

exceptés celles rentrant dans le cadre du Tel.

2.3 Magasinage douane

La tarification du magasinage douane est régie par la note n°00001017&00001030/MEEDD/DGDDI/DRL XXX (ressortir les textes de LBV et POG)

3 MODALITES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE A L'ACTIVITE PETROLIERE

Le présent protocole d'accord a pour objet de préciser les régimes, et d'alléger les règles et procédures douaniers applicables à l'activité pétrolière. *de facilité*

3.1 Rôle de conseil de l'Administration Douanière

Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées par une société pétrolière sont soumises aux formalités requises par l'administration des Douanes, conformément aux dispositions des CEPP et/ou Convention d'établissement ainsi qu'à tout autre accord signé avec la République Gabonaise applicables à ladite société pétrolière.

Il revient à l'administration des Douanes de tout mettre en œuvre pour accompagner les sociétés dans leurs formalités, entre autres en formulant des conseils et avis douaniers. Les sociétés déposent leurs demandes de conseil par écrit auprès de la Direction Régionale ou de la Direction Générale. Ces dernières doivent répondre par écrit dans un délai n'excédant pas 10 jours ouvrés. Les avis émis par l'administration des Douanes lui sont opposables.

3.2 Enregistrement de la déclaration

(L'administration des douanes) dispose de 48 heures pour enregistrer la déclaration. Ce délai court à partir de la date de dépôt de cette déclaration par les commissionnaires agréés en douane. *les Régimes particuliers ne sont pas pris en compte*

3.3 Contrôles en douane

3.3.1 Visite en douane

En vertu de la note N°055/DGDDI/DRPG du 17 mars 2009, l'administration douanière dispose de 24 heures pour effectuer les visites. Ce délai court à compter de la date d'obtention du BAE. *Ne peut pas être pris en compte*

3.3.2 Exécution des contrôles

Les contrôles (immédiats, différés, a posteriori) sont exécutés en application de la note jointe en Annexe n°00003801/MECIT/SG/DGDDI du 7 décembre 2011.

En vertu de la note N°0357/DGDDI/DRPG du 23 Novembre 2012, les contrôles ne respectant pas la note n°00003801/MECIT/SG/DGDDI du 7 décembre 2011 sont nuls et de nul effet.

La Note dit que les agents ont 24 hrs. pour effectuer les visites programmées. Si votre autorité. Au delà de 24 hrs, les propriétaires sont autorisés.
NB: Prendre des notes d'application /r/ réviser certains aspects

2.3 Magasinage douane

La tarification du magasinage douane est régie par la note n°00001017&00001030/MEEDD/DGDDI/DRL XXX (ressortir les textes de LBV et POG)

2.4.

3 MODALITES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE A L'ACTIVITE PETROLIERE

Le présent protocole d'accord a pour objet de préciser les régimes, et d'alléger les règles et procédures douaniers applicables à l'activité pétrolière. *de facilité*

3.1 Rôle de conseil de l'Administration Douanière

Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées par une société pétrolière sont soumises aux formalités requises par l'administration des Douanes, conformément aux dispositions des CEPP et/ou Convention d'établissement ainsi qu'à tout autre accord signé avec la République Gabonaise applicables à ladite société pétrolière.

Il revient à l'administration des Douanes de tout mettre en œuvre pour accompagner les sociétés dans leurs formalités, entre autres en formulant des conseils et avis douaniers. Les sociétés déposent leurs demandes de conseil par écrit auprès de la Direction Régionale ou de la Direction Générale. Ces dernières doivent répondre par écrit dans un délai n'excédant pas 10 jours ouvrés. Les avis émis par l'administration des Douanes lui sont opposables.

3.2 Enregistrement de la déclaration

(L'administration des douanes dispose de 48 heures pour enregistrer la déclaration. Ce délai court à partir de la date de dépôt de cette déclaration par les commissionnaires agréés en douane. *les Régimes particuliers ne sont pas en compte*

3.3 Contrôles en douane

3.3.1 Visite en douane

En vertu de la note N°055/DGDDI/DRPG du 17 mars 2009, l'administration douanière dispose de 24 heures pour effectuer les visites. Ce délai court à compter de la date d'obtention du BAE. *Ne peut pas être pris en compte*

3.3.2 Exécution des contrôles

Les contrôles (immédiats, différés, a posteriori) sont exécutés en application de la note jointe en Annexe n°00003801/MECIT/SG/DGDDI du 7 décembre 2011.

En vertu de la note N°0357/DGDDI/DRPG du 23 Novembre 2012, les contrôles ne respectant pas la note n°00003801/MECIT/SG/DGDDI du 7 décembre 2011 sont nuls et de nul effet.

La Note dit que les agents ont 24 hrs. pour effectuer les visites programmées. Si votre autorité. Au delà de 24 hrs, les propriétaires sont autorisés.
NB: Prendre des notes d'application /r/ réviser certains aspects

3.4 Dédouanement des marchandises en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail

3.4.1 Détermination de la valeur en douane (valeur locative)

De par leur nature même les transactions de ce genre, même assorties d'une option d'achat des marchandises louées, ne constituent pas une vente.

De ce fait la valeur en douane est le montant total des loyers payés ou à payer en fonction du contrat de location. La méthodologie retenue est détaillée dans l'annexe « **TRAITEMENT A APPLIQUER AUX MARCHANDISES EN LOCATION OU EN LOCATION-VENTE** ».

La société pétrolière déposera la demande de validation de la valeur locative à la Direction Régionale des Douanes. Elle se compose des éléments suivants :

- Demande d'ATS (si applicable)
- Formulaire **WW** de calcul de la valeur locative
- Extrait du Contrat (au minimum la feuille de couverture du contrat, la référence du contrat, extrait du contrat sur lequel figure les valeurs R, M & I)

3.4.2 Dédouanement des marchandises en location

- Mise à la consommation

L'importateur n'est pas propriétaire des marchandises en location, néanmoins il a la possibilité de les mettre à la consommation en régime de droit commun ou en régime privilégié.

- Admissions temporaires

En application de l'article 171 du Code des Douanes, le montant des droits et taxes est établi sur le rapport existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leur durée d'amortissement comptable. Ce prorata temporis est appliqué sur la valeur locative obtenue par la méthode détaillée dans l'annexe « **TRAITEMENT A APPLIQUER AUX MARCHANDISES EN LOCATION OU EN LOCATION-VENTE** ».

3.5 Mise à la consommation en régime privilégié

3.5.1 Admission en franchise (Exonération)

En application de l'article 276 du Code des Douanes CEMAC, admission en franchise de tous droits et taxes d'entrée des marchandises destinées et effectivement affectées à l'exploration, durant les phases 1, 2 et 3 de l'activité pétrolière et figurant sur la liste de la note n°000174/MEFBP/DGDDI/CDG jointe en annexe.

Cette liste est mise à jour tous les 5 ans sur proposition d'une commission constituée des représentants du secteur pétrolier, pour tenir compte des évolutions techniques et technologiques.

Adjointe à cette liste des posit° tarifaires

11/ Cette franchise s'applique aux importations effectuées directement par la société pétrolière, par les sous-traitants ~~(et les Tiers)~~ agissant pour le compte de la société pétrolière, sous réserve de produire un ordre de Transit visé par la société pétrolière.

3.5.2 Admission au taux Global Réduit à 5%

Pour les marchandises qui n'entrant pas dans la catégorie des biens visés en 3.5.1 ci-dessus, sont destinées et effectivement affectées à la production, durant les phases 3 et 4 de l'activité pétrolière et figurant sur la liste de la Décision n°001492/DGDDI jointe en annexe. Cette liste est mise à jour tous les 5 ans sur proposition d'une commission constituée des représentants du secteur pétrolier, pour tenir compte des évolutions techniques et technologiques.

11/ Un programme prévisionnel annuel d'importations doit être préalablement fourni par la société pétrolière à titre indicatif. selon la loi 14/74 & les conventions CEPP

11/ Ce taux global réduit à 5% s'applique aux importations effectuées directement par la société pétrolière, par les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière, sous réserve de produire un ordre de Transit visé par la société pétrolière.

3.5.3 Automatisation des décisions de régimes privilégiés (PAD)

La douane se charge d'intégrer dans son système informatique les listes jointes en Annexe A dans un délai de 90 jours à compter de la date de signature du présent document. Une fois ces listes intégrées, le système octroie automatiquement les décisions de régimes privilégiés sur demande de la société pétrolière, via l'ordre de Transit dûment validé par cette dernière, déposé au commissionnaire agréé en douane, par la société pétrolière, son sous-traitant ou le Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière.

Les parties s'engagent à appliquer le même principe pour la liste en franchise telle que validée par la Direction Générale des Hydrocarbures avec une mise à jour tous les 5 ans.

3.5.4 Protocole de facilitations

Autant que possible, les opérateurs doivent bénéficier de protocoles ad hoc du type de celui joint en Annexe B.

3.6 Admission Temporaire

3.6.1 Caution

En vertu des dispositions des CEPP et Convention d'établissement, l'Administration des Douanes facilite à la société pétrolière l'exercice de ses activités pétrolières en lui accordant une dispense d'acquit-à-caution pour ses Admissions Temporaires.

Les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière peuvent bénéficier de la dispense d'acquit-à-caution pour leurs Admissions Temporaires, en établissant une caution confraternelle suivant le modèle joint en Annexe B. Cette caution couvre les opérations des sous-traitants et des Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière, sous réserve de produire un ordre de Transit visé par cette dernière.

Caution obligatoire par rapport aux A.T. N selon le code de Douanes.

dans le cadre des projets spécifiques

3.6.2 Admission Temporaire Normale

pour recherche pétrolière

Dans les conditions prévues par le Code des Douanes, importation sous le régime de l'Admission Temporaire Normale par les sociétés de toutes marchandises effectivement affectées à l'exploration durant les phases 1, 2 et 3, *et 5 (note 901874)* à condition qu'elles soient appelées à être réexportées à la fin de leur utilisation. ~~Les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière bénéficient également de ce régime sous réserve de produire un ordre de Transit visé par cette dernière.~~

3.6.3 Admission Temporaire Spéciale

Dans les conditions prévues par le Code des Douanes CEMAC, importation sous le régime de l'Admission Temporaire Spéciale par les sociétés de toutes marchandises nécessaires aux opérations à condition qu'elles soient appelées à être réexportées à la fin de leur utilisation. Lorsque ces marchandises sont effectivement affectées à la production, elles bénéficient du taux réduit à 5%. Les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière bénéficient également de ce régime sous réserve de produire un ordre de Transit visé par cette dernière.

~~En vertu de la note 001111/DGDDI/DIRE du 15/07/2001 la durée d'amortissement applicable aux Rigs de forage est de 15 ans. Les marchandises de type FSO, FPSO, ou toute autre marchandise de valeur comparable, bénéficient également de la même durée d'amortissement de 15 ans.~~

3.6.4 Renouvellement de l'Admission Temporaire

En vertu des Conventions d'Etablissement et/ou des CEPP sont admises en Admission Temporaire Normale ou Spéciale selon le cas, les marchandises qui sont nécessaires, exclusivement destinées et effectivement affectées aux opérations pétrolières, à condition qu'elles soient appelées à être réexportées à la fin de leur utilisation.

Conformément à l'article 167a du Code des Douanes CEMAC et en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'administration des Douanes autorise le renouvellement de l'Admission Temporaire Normale, lorsque les marchandises concernées sont toujours en cours d'utilisation.

Conformément à l'article 171a du Code des Douanes CEMAC et en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'administration des Douanes autorise le renouvellement de l'Admission Temporaire Spéciale, lorsque les marchandises concernées sont toujours en cours d'utilisation.

4 SUJETION DOUANIÈRE

4.1 Champs d'application

Au sens de l'article 62 alinéa 4 de l'Acte n° 13/65-UDEAC sont considérées sous sujétion douanière, les marchandises importées sous les régimes de l'Admission Temporaire Normale et/ou de la franchise.

*Fso — Bateaux Producteurs**Conformément
n° 8183
n° 48**Voir Proposé
Révisé par le
Code des Douanes
CEPP*

4.2 Manipulation des marchandises sous Sujétion Douanière

Dans l'hypothèse où les marchandises entrées sous sujétion douanière seraient finalement utilisées à d'autres fins que celles initialement prévues, la société pétrolière cédante doit au préalable en informer par écrit l'administration des douanes, en vue de la perception éventuelle des droits et taxes.

4.2.1 Par les sociétés pétrolières

- Manipulation sans droits et taxes induits

Dans l'hypothèse où la société pétrolière exporte, met en entrepôt ou transfert vers un utilisateur bénéficiant des mêmes régimes des marchandises entrées sous sujétion douanière et affectées aux opérations pétrolières bénéficiant du même régime, ces manipulations n'induisant pas de droits et taxes supplémentaires, la société pétrolière cédante informe la douane par le dépôt du formulaire XX (joint en annexe) à la Direction Régionale des Douanes.

- Manipulation avec droits et taxes induits

Dans l'hypothèse où les marchandises entrées sous sujétion douanière seraient transférées de la société pétrolière vers un utilisateur ne bénéficiant pas des mêmes régimes, ou que les marchandises seraient affectées à des opérations pétrolières ne bénéficiant pas du même régime, la société pétrolière cédante informe la douane par le dépôt, à la Direction Régionale des Douanes, du formulaire YY (joint en Annexe) en vue de la perception par cette dernière des droits et taxes.

Dans l'hypothèse d'une mise à la consommation par la société pétrolière, cette dernière régularise par le dépôt d'une déclaration en détail puis la liquidation des droits et taxes correspondants.

4.2.2 Par les sous-traitants ou les Tiers

- Manipulation sans droits et taxes induits

Dans l'hypothèse où le sous-traitant ou le Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière exporte ou met en entrepôt des marchandises entrées sous sujétion douanière pour le compte d'une société pétrolière, ces manipulations n'induisant pas de droits et taxes supplémentaires, ledit sous-traitant ou Tiers informe l'administration des Douanes par le dépôt à la Direction Régionale des Douanes du formulaire ZZ (joint en annexe) préalablement visé par la société pétrolière.

- Manipulation avec droits et taxes induits

Dans l'hypothèse où les marchandises entrées sous sujétion douanière seraient mises à la consommation, le sous-traitant ou le Tiers agissant pour le compte de la société pétrolière régularise par le dépôt d'une déclaration en détail et la liquidation des droits correspondants.

5 IMPORTATIONS REALISEES PAR LE SOUS-TRAITANT OU (LE TIERS) POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PETROLIERE

Dans les mêmes conditions que celles prévues au présent protocole d'accord, les dispositions douanières spécifiques applicables à la société pétrolière sont étendues aux opérations d'importation réalisées par ses sous-traitants ou le Tiers pour son compte. Les demandes correspondantes devront être visées par la société pétrolière concernée.

5.1 Importation en régimes privilégiés

En vertu des Conventions d'Etablissement et/ou des CEPP, les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte des sociétés pétrolières peuvent importer directement sous leur nom et pour le compte de la société pétrolière, à condition de lui en réserver l'usage et de produire un ordre de Transit visé par cette dernière.

Dans l'hypothèse où la société pétrolière souhaite que le sous-traitant ou le Tiers transfère vers un utilisateur bénéficiant des mêmes régimes des marchandises entrées sous sujétion douanière et affectées aux opérations pétrolières bénéficiant du même régime, ces manipulations n'induisant pas de droits et taxes supplémentaires, ledit sous-traitant ou ledit Tiers informe la douane par le dépôt à la Direction Régionale du formulaire B (joint en annexe) visé par la société cédante et la société réceptrice.

5.2 Stock en consignation

En vertu des Conventions d'Etablissement et/ou des CEPP, les sous-traitants et les Tiers sont habilités à stocker dans leurs entrepôts et terre-pleins les marchandises importées en régimes privilégiés et suspensifs pour le compte de la société pétrolière (stock dit « déporté »).

Pour ce faire, les sous-traitants et les Tiers agissant pour le compte des sociétés pétrolières tiennent un détail de ce stock permettant d'en assurer la traçabilité.

6 REGULARISATION DES PUITES

6.1 Principe

Quelle que soit la phase de l'activité pétrolière, au sens douanier, tout nouveau puits foré est un puits d'exploration. Au moment de la mise en production de ce puits (à la première goutte d'huile marchande pour le CEPP ou après une production cumulée de 10 000 tonnes de brut pour la Convention d'Etablissement), il faut régulariser ce puits au taux réduit global à 5%.

6.2 Procédure de régularisation

- 1- La société pétrolière communique au mois M à la Direction Régionale des Douanes de Port-Gentil la liste des puits en production au mois M-1. A compter de la date de réception de cette communication par l'administration douanière, la société pétrolière fournit les éléments de régularisation au bout de 90 jours à la Direction Régionale des Douanes de Port-Gentil.

- 2- Les éléments objet de la régularisation de la situation douanière du puits et donc de la taxation au taux global réduit à 5%, ~~se limitent~~ aux éléments constitutifs du puits en production et initialement importés en exonération.

Ces éléments sont les suivants :

- Les têtes de puits et leurs accessoires ;
- Les tubulaires et leurs accessoires ;
- Les équipements de fond ;
- Les ciments et leurs additifs ;
- Les outils de forage ;
- Les boues et produits à boue.

- 3- Procédure de Déclaration en détail et de liquidation des droits

Les étapes suivantes sont respectées :

- Demande de taux réduit de la société pétrolière à la Direction Régionale des Douanes ; (Annexe spécifique : modèle particulier)
- Demande de ligne de manifeste de la société pétrolière par le biais de son commissionnaire agréé en douane (actuellement dans Sindara) ;
- Rédaction d'une note de détail par la société pétrolière par le biais de son commissionnaire agréé en douane ;
- Saisie et validation de la déclaration ;
- Liquidation des droits dus par la société pétrolière par le biais du commissionnaire agréé en douane.

7 OPERATIONS SPECIALES

7.1 Abandon de puits

En raison de la nature particulière de l'abandon (arrêt définitif de la production) et afin de faciliter le respect des conditions environnementales, le régime applicable est l'exonération.

7.2 Puits injecteurs – Puits de recyclage – Puits poubelles

En raison de la nature de ces puits (non destinés à produire), le régime applicable est l'exonération.

7.3 Work Over

Le Work Over (WO) a ceci de particulier qu'il peut mettre en jeu du matériel de prospection à des fins de production.

En application de la note 001874/DGDDI/DLRE du 27/11/2001, le régime applicable dépend du type de puits sur lequel le WO s'effectue :

Puits injecteur → Tx réduit 5%.

- a) Lorsque le WO s'effectue sur un puits d'exploration
 - ATN pour le Rig
 - Franchise pour les consommables
- b) Lorsque le WO s'effectue sur un puits producteur
 - ATS pour le Rig
 - TR5% pour les consommables

7.4 Side-Track et Re-Entry

A l'instar du WO, le Side-Track(ST) et le Re-Entry (RE) ont ceci de particulier qu'ils peuvent mettre en jeu du matériel de prospection à des fins de production.

En application de la note 001874/DGDDI/DLRE du 27/11/2001, le régime applicable dépend du type de puits sur lequel le ST/RE s'effectue.

- a) Lorsque le ST/RE s'effectue sur un puits d'exploration qu'il s'agisse du même opérateur ou non :
 - ATN pour le Rig
 - Franchise pour les consommables
- b) Lorsque le ST/RE s'effectue sur un puits en production abandonné :
 - Si même opérateur :
 - ATS pour le Rig
 - TR5% pour les consommables
 - Si opérateur différent :
 - ATN pour le Rig
 - Franchise pour les consommables
- c) Lorsque le ST/RE s'effectue sur un puits en production :
 - Même opérateur ou non
 - ATS pour le Rig
 - TR5% pour les consommables

7.5 Régularisation du matériel pour WO/ST/RE

La procédure de régularisation du matériel pour WO/ST/RE est identique à celle de régularisation de puits telle que définie dans le présent document, à ceci près que seul le matériel utilisé pour cette opération est régularisé.

7.6 Marchandises en retour de révision ou de réparation

- a) Pour les marchandises mises à la consommation

Acte 2/52 de la CEMAC

En application de la note 001874/DGDDI/DLRE du 27/11/2001, seule la plus-value de révision ou réparation est taxable. Le régime applicable est celui de l'importation initiale de la marchandise.

b) Pour les marchandises en admission temporaire

Les marchandises importées temporairement et exportées pour révision ou réparation peuvent suspendre leur admission temporaire pour la durée de révision ou réparation.

A leur retour d'exportation temporaire, la valeur déclarée sur l'admission temporaire est majorée de la plus-value résultant de la révision ou réparation (ouvraison).

Le calcul des annuités se base sur la valeur non majorée pour la période entre l'importation initiale (ou la fin de l'annuité précédente) et l'exportation temporaire, sur la valeur majorée pour le calcul des annuités entre le retour d'exportation temporaire et l'annuité suivante.

7.7 Mise à la consommation suite à une Admission Temporaire

En vertu de l'article 200 de la Règlementation douanière, lorsque les marchandises reçues en admission temporaire n'ont pas été réexportées ou placées en entrepôts en totalité ou en partie, la régularisation est autorisée à titre exceptionnelle par une mise à la consommation suite à une admission temporaire.

La valeur imposable est alors la valeur déterminée au sens de l'article 33 du Code des Douanes CEMAC.

En application de l'article 41 du Code des Douane CEMAC les principes de comptabilité généralement admis sont applicables. L'amortissement étant un principe de comptabilité, la valeur imposable pour la mise à la consommation d'une marchandise suite à une admission temporaire est déterminée en calculant la valeur résiduelle correspondant à la valeur d'entrée de la marchandise amortie pendant la durée du séjour en admission temporaire. En application de l'article 171 du Code des Douane CEMAC la durée d'amortissement est la durée d'amortissement comptable suivant l'arrêté n° 00176/MFBP/DG-CDI/SG du 3 août 1992.

Val. f.T

Formule de calcul de la valeur résiduelle pour mise à la consommation suite à ATS

VR = Valeur Résiduelle

VE = Valeur d'Entrée

DS = Durée en jour du Séjour en ATS

DA = Durée d'Amortissement en jour

$$VR = \frac{VE \times DS}{DA}$$

*Le présent protocole vaut acte administratif au sens fiscal et douanier

CONVENTION DOUANIERE

Entre les soussignés,

M. **XXXXXXXXXXXX**, Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, Ministère de l'Economie, de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, dont le siège est situé BP 40 à Libreville (Gabon)

Ci-après dénommé « la Douane »,

Et

M. **XXXXXXXXXXXX**, agissant en qualité de Directeur Général de la Société **XXXXX** dont le siège est situé **XXXXXXXXXX**, BP **xxxx** à Port-Gentil (Gabon)

Ci-après dénommée « la Société Contractante »,

D'une part,

Il a été convenu ce qui suit :

I/ Engagements de la douane

La Douane s'engage à :

1. a) faciliter le dédouanement et l'enlèvement rapide des marchandises importées (circuit bleu) par la société **XXXXXXXXXX** dans le cadre de procédures simplifiées (déclaration globale récapitulative) et/ou domiciliées. Les modalités de fonctionnement de la procédure de dédouanement domicilié sont définies dans les engagements de la société contractante ci-dessous ;
b) Procéder à des audits et/ou contrôles du respect des procédures mises en œuvre et de l'ensemble des opérations de dédouanement deux (2) fois l'an au plus. Toutefois, l'administration des douanes se réserve le droit de rétablir et d'exécuter des contrôles réglementaires et spontanés en tant que de besoin ;
2. Accorder le bénéfice d'une soumission globale cautionnée sur l'ensemble des opérations ;
3. Octroyer à la société contractante des modalités de paiement différé des droits et taxes dans le cadre de la déclaration récapitulative globale ;

4. Apporter à la société contractante, sur demande de celle-ci, les renseignements réglementaires lui permettant d'effectuer ses opérations de dédouanement et de les adapter à ses besoins ;
5. Examiner toute demande déposée par la Société Contractante dans les meilleurs délais ;
6. Conseiller la société contractante dans ses opérations récurrentes en délivrant des avis sur la réglementation douanière ;
7. Prendre en compte toute difficulté dans l'application de la présente convention et proposer des solutions réglementaires adaptées.

II/Engagements de XXXXXXXX

La Société Contractante s'engage à :

1. Respecter la réglementation douanière et faciliter les contrôles exercés par l'administration des douanes ;
2. Acquitter tous droits et taxes, pénalités et amendes que l'administration des douanes pourrait lui réclamer en application de la Réglementation douanière ;
3. Utiliser les procédures à elles concédées en son nom et pour son propre compte ;
4. Mandater son ou ses transitaires, agissant au nom de la société contractante, pour accomplir les formalités douanières et notifier à la Douane le nom de son ou de ses mandataires ;
5. Désigner, en tant que de besoin, nommément le personnel du ou des transitaires mandaté (s) de la société contractante, pour assister aux opérations de vérification en cas d'intervention du service des douanes ;
6. Organiser les locaux destinés à l'entreposage et au contrôle douanier de ces marchandises, dont une partie est obligatoirement constituée en Magasins et Aires de Dépôt temporaire (**MAD**) à l'importation, de telle sorte que les opérations de vérification puissent être effectuées par le service des douanes dans les conditions satisfaisantes ;
7. Entreposer les marchandises sous douane déclarées (pour l'exportation et l'importation, tous régimes confondus) et à les tenir à la disposition du service des douanes dans les locaux désignés ci-après : magasins et yards de XXXXXXXX et/ou ceux des sous-traitants de XXXXXXXX ;

8. Conduire les marchandises au bureau de douane de domiciliation à toute réquisition du service des douanes ;
9. Mettre en place auprès de la Direction Générale des Services du Trésor Public de Port-Gentil et/ou de Libreville, un crédit d'enlèvement pour couvrir ses opérations de dédouanement des marchandises ;
10. Se conformer à la décision du service des douanes quant à la mainlevée des marchandises ;
11. Tenir à la disposition des services de contrôle des douanes tous les documents exigibles en raison de ses activités de commerce international, et en particulier les documents comptables, les déclarations et les documents d'accompagnement afférents à ses opérations.

III/ Dispositions particulières

A l'importation

A. Déchargement des envois scellés

La Société Contractante s'engage à :

1. Adresser au service des douanes, dès l'arrivée du moyen de transport scellé, un avis d'arrivée sous forme de télécopie ou moyens similaires et de respecter un délai de deux (2) heures suivant l'envoi de cet avis avant de procéder au déchargement de la marchandise.

B. Prise en charge des marchandises

La Société Contractante s'engage à :

1. Assurer la prise en charge des marchandises, tant des envois scellés que des envois non scellés, conformément à la procédure de dédouanement à domicile, définie ci-dessus ;
2. Placer en MAD les marchandises auxquelles il ne peut être immédiatement assigné un régime douanier.

C. Dédouanement et enlèvement des marchandises.

La Société Contractante s'engage à :

1. Déclarer et assigner un régime douanier aux marchandises et tenir une comptabilité-matières les concernant ;

2. Transmettre au service des douanes un avis de dédouanement et procéder à l'enlèvement des marchandises après réception de l'accord du service des douanes ou à l'issue d'un délai de trois heures (3) suivant transmission de cet avis ;
3. Déposer une déclaration globale récapitulative dans les 30 jours suivants la fin du délai de 3 heures d'enlèvement des marchandises visées en 2) ci-dessus ;
4. Utiliser pour la déclaration globale récapitulative, le taux de change en vigueur au moment de l'enregistrement de la déclaration.

A l'exportation

Dédouanement et expédition des marchandises

La Société Contractante s'engage à :

1. Déclarer les marchandises et à leur assigner le régime douanier approprié ;
2. Ne procéder à l'expédition des marchandises qu'en présence des agents de douane ou dès l'obtention du Bon à Embarquer dûment validé par le service des douanes ;
3. Déposer une déclaration globale récapitulative dans les 30 jours suivants la date de départ ;
4. Retenir dans le cas de la déclaration globale récapitulative, le taux de change en vigueur au moment de l'enregistrement de la déclaration.

IV/Dispositions finales

Le présent protocole d'accord est conclu pour la durée du projet « MMMMM » jusqu'à son entrée en production.

Le retrait ou la suspension du bénéfice des dispositions du présent protocole intervient à compter de la réception de la notification formelle du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.

Le retrait ou la suspension n'a pas d'effet rétroactif sur les opérations douanières en cours ou antérieures.

Les cas non prévus par le présent Accord sont réglés dans le cadre du partenariat, en s'appuyant sur le Code et la Réglementation douanière.

Numéros d'agrément :

PDD à l'importation :

PDD à l'exportation :

Ces numéros doivent être repris sur le DAU (case14), et sur les déclarations complémentaires.

Fait et signé à Libreville, le./02/2012

En deux (02) exemplaires originaux

Dont un (01) a été remis à chaque partie.

Pour la Douane

Pour la Société Contractante

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX